

권 고 사 항

1. 제 목 : 3교대 근무자 병가 사용 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 3교대 근무부서 간호사들의 근무형태 특성을 감안하여 휴일 및 휴무일을 따로 지정하여 부여하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제23조에 따르면 관공서의 공휴일에 관한 규정으로 정한 날, 근로자의 날, 공단 창립기념일 등에 해당하는 날은 휴일로 하고 유급으로 하며 토요일은 휴무일로 정하나, 직무의 성질상 규정에 의할 수 없는 교대근무자 등의 휴일 및 휴무일은 따로 지정하여 부여할 수 있고 이때의 휴일 및 휴무일은 규정에서 정한 휴일 및 휴무일 범위 내에서 소속부서의 장이 정하며, 매주 일요일을 주휴일로 하되 당해 주간을 개근하지 아니한 사람은 무급으로 하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 규정 제28조 및 제32조에는 휴가기간 중의 휴일 및 휴무일은 휴가기간에 산입하지 아니하며, 휴가기간이 1월 이상 계속 되는 경우에는 예외로 한다고 정하고 있습니다.

한편, 공단 「성과급 지급지침」 제10조에는 병가기간은 지급기간에서 제외하며, 「산업재해보상보험법」의 업무상 재해로 인정된 병가기간은 기준월봉 산정에서도 제외한다고 정하고 있습니다.

따라서, 병가일수는 직원의 성과급과 연계되므로 교대근무자가 기타 상병으로 근무수행이 곤란하여 1월 이내의 병가를 사용할 때에는 소속부서의 장이 따로 지정하여 부여한 휴일 및 휴무일(이하 “off일”이라 한다.)은 병가 사용일수에 산입하지 않고 병가 일수를 산정해야 할 것입니다.

그런데, □□병원 교대근무자들의 병가 실태를 확인한 결과, 1월 이내의 병가를 사용 할 경우에도 [표1]의 박○○의 경우와 같이 off일을 병가기간에 산정하여 병가 일수가 3일 과대 계상되거나, 최○○·권○○의 경우와 같이 병가 일수가 2일 과대 계상되어, [표2]와 같이 성과급이 박진영의 경우 ##,###원, 최지은·권진아는 ##,###원·##,###원 과소 지급되고 있습니다.

[표1] 기존 및 수정 근무표(예시)

(단위 : 일)

순번	이름	근무표														off의 병가산정 일 수
		기존							변경							
1	박○○ (‘17.05.)	24	25	26	27	28	29	30	24	25	26	27	28	29	30	3
		D	off	off	off	D	E	E	병가	병가	병가	병가	병가	병가	병가	
2	최○○ (‘17.06.)	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	2
		E	E	E	E	E	off	off	병가	병가	병가	병가	병가	병가	병가	
3	권○○ (‘17.12)	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	2
		E	E	E	off	D	D	off	병가	병가	병가	병가	병가	병가	병가	

[표2] 병가사용 및 성과급 지급내역(예시)

(단위 : 일/원)

순번	이름	병가사용기간	근무 일수	병가일수		성과급 지급일수		성과급 제외금액		
				off 포함	off 미포함	off 포함	off 미포함	off 포함	off 미포함	차이
1	박○○	2017.05.24. - 05.30.	365	7	4	358	361	63,350	39,630	29,720
2	최○○	2017.06.08. - 06.14.	184	7	5	177	179	55,180	39,420	15,760
3	권○○	2017.12.04. - 12.10.	365	7	5	358	360	65,480	46,770	18,710

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 3교대 근무자가 성과급을 과소지급 받지 않도록 병가 일수 산정 시 off일을 제외하고 산정하여 주시기 바랍니다.(권고)